

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1945/2537

ชุนนุม สหกรณ์การเกษตร ศรีสะเกษ
จำคุก

นาย แสง แซ่พั้ว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 699

การคำประกันการทำงานของ ณ. ที่จำเลยทำไว้ต่อโจทก์เป็นการคำประกันเพื่อ
กิจการเนื่องกันไปหลายคราว เมื่อจำเลยได้ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาคำประกันไปยัง
โจทก์ที่สำนักงานของโจทก์ โดยณ. ในฐานะผู้จัดการของโจทก์ลงลายมือชื่อรับไว้
ตั้งแต่วันที่3 กันยายน 2530 ถือว่าการบอกเลิกสัญญาคำประกันมีผลทันที โดยไม่จำ
ต้องให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของโจทก์อนุมัติก่อนฉะนั้นการที่ ณ.เบียด
บังเอาเงินของโจทก์ไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน2530 และวันที่ 30 ตุลาคม 2530 เป็น
วันหลังจากวันที่จำเลยพ้นจากการเป็นผู้คำประกันแล้ว จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้จำนวน 206,250 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 200,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระหนี้ให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยให้การขอให้อยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 200,000 บาท แก่ โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2530 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 6,250 บาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความนำเสนอรับกันฟังยุติได้ว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2528 จำเลยได้ทำสัญญาค้ำประกันนายณรงค์ ตรีเมฆ ให้ไว้ ต่อโจทก์ในการที่นายณรงค์เข้าทำงานในตำแหน่งผู้จัดการของโจทก์รายละเอียดปรากฏตามหนังสือค้ำประกันพนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์เอกสารหมายเลข 1 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530 และวันที่ 30 ตุลาคม 2530 นายณรงค์ได้ถอนเงินฝากของโจทก์จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีสะเกษ ในนามของโจทก์แล้วเบียดบังเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวของนายณรงค์เองเสียคราวละ 100,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 200,000 บาท แล้วหลบหนีไป โจทก์จึงฟ้องเรียกเงินจำนวนดังกล่าวจากจำเลยในฐานะผู้ค้ำประกันของนายณรงค์ คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นตามกฎหมายของจำเลยว่า จำเลยได้บอกเลิกสัญญาค้ำประกันนายณรงค์ที่จำเลยมีต่อโจทก์ ก่อนที่นายณรงค์จะเบียดบังเอาเงินของโจทก์ไปแล้วหรือไม่...เชื่อได้ว่า จำเลยได้บอกเลิกสัญญาค้ำประกันนายณรงค์ที่จำเลยมีต่อโจทก์ไปยังโจทก์แล้วตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2530 โดยนายณรงค์ในฐานะผู้จัดการของโจทก์เป็นผู้รับต้นฉบับของสำเนาหนังสือบอกเลิกสัญญาค้ำประกันเอกสารหมายเลข 1 ไว้แทนโจทก์ ปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไปมีว่าการบอกเลิกสัญญาค้ำประกันนายณรงค์ที่จำเลยมีต่อโจทก์มีผลทันทีที่โจทก์ได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาค้ำประกันหรือว่า

ต้องให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของโจทก์อนุมัติเสียก่อน ศาลฎีกาพิจารณา
สัญญาจ้างพนักงานและลูกจ้างชุมนุมสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ จำกัด เอกสาร
หมาย จ.11 กับหนังสือคำประกันพนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์เอกสารหมาย จ.1
ประกอบกันแล้ว เห็นว่า การคำประกันการทำงานของนายณรงค์ที่จำเลยทำไว้ต่อ
โจทก์เป็นการคำประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราวไม่มีจำกัดเวลาเป็นคุณแก่
โจทก์ จำเลยในฐานะผู้คำประกันอาจเลิกการคำประกันนั้นเสียเพื่อคราวอันเป็น
อนาคตได้โดยการบอกกล่าวความประสงค์ที่จะเลิกการเป็นผู้คำประกันแก่โจทก์ใน
ฐานะเจ้าหนี้และในกรณีเช่นนี้ จำเลยก็ไม่ต้องรับผิดชอบในกิจการที่นายณรงค์กระทำลง
ภายหลังคำบอกกล่าวนั้นได้ไปถึงโจทก์แล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 699 ดังนั้นเมื่อฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาคำประกัน
ที่จำเลยมีต่อโจทก์ไปยังโจทก์ ณ สำนักงานของโจทก์โดยนายณรงค์ในฐานะผู้จัดการ
ของโจทก์ลงลายมือชื่อรับไว้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2530 ซึ่งเป็นเวลาที่คำบอกกล่าว
เลิกสัญญาคำประกันดังกล่าวไปถึงโจทก์แล้ว โดยนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 699 ถือว่าการบอกเลิกสัญญาคำประกันนายณรงค์ที่จำเลยมีต่อโจทก์
มีผลทันทีนับตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2530 โดยไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการของโจทก์อนุมัติก่อน ฉะนั้นการที่นายณรงค์เบียดบังเอาเงินของโจทก์ไป
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530 และวันที่ 30 ตุลาคม 2530 รวมเป็นเงิน 200,000 บาท
ซึ่งเป็นวันหลังจากวันที่จำเลยพ้นจากการเป็นผู้คำประกันนายณรงค์ต่อโจทก์แล้ว
จำเลยก็ไม่ต้องรับผิดชอบจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษา
ให้จำเลยรับผิดชอบจ่ายเงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง
ต่อปีนับแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ไม่ต้อง
ด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น และเมื่อฟังว่าจำเลยได้บอกเลิก
สัญญาคำประกันนายณรงค์ที่จำเลยมีต่อโจทก์ทั้งการบอกเลิกสัญญาคำประกันนั้นมี

ผลก่อนวันที่นายณรงค์เปียดบังเอาเงินจำนวน 200,000 บาท ของโจทก์ไปแล้วก็ไม่
จำต้องวินิจฉัยฎีกาของจำเลยในประเด็นอื่นอีกต่อไป"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องของโจทก์

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>